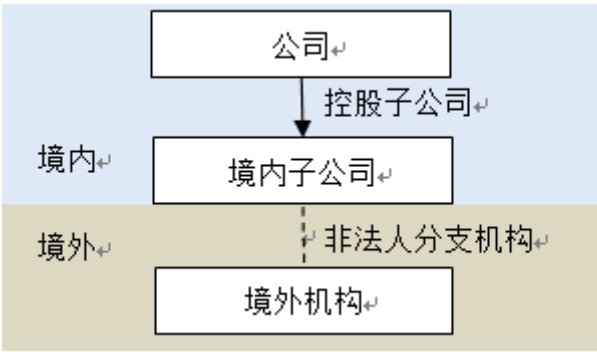


在此特别提示：以上海地区为例，其他地区也可参考。鉴于境外机构设立、外汇管理、税收审批等实务操作涉及诸多细节问题，且各监管部门存在一定的内部指导意见，尤其外汇管理部门的审批内容涉及类型极其繁杂，在具体工作中仍存在较多需沟通的细节，因此本备忘录仅提供参考，但实际流程、需报送的文件清单等操作细节请务必与具体执行中介、各监管部门进行细致的沟通、确认。

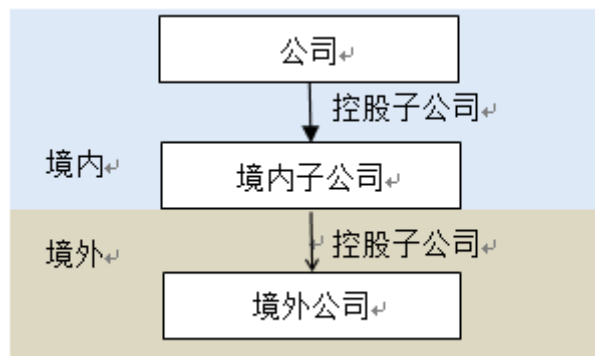
一、境外机构的组织形式选择

假设公司将在境内设立专门的子公司，则境外机构可根据公司的不同需求，选择相应的组织形式：

（一）境内企业在国外设立分公司或代表处



（二）境内企业在境外设立子公司或其他当地法律允许的企业形式



根据与上海市商务委员会、国家外汇管理局上海分局（以下简称“外管局上海分局”）的沟通，两种方式存在以下区别：

1所设立机构的职能定位。作为非法人实体的外国分支机构，在开展经营活动、聘用当地人员等问题上，根据当地法律会受到相应的限制；如果从在当地开展实质性经营活动，借助境外平台拓展业务机会，对外宣传独立的海外机构等因素发出，建议直接在当地注册公司。

1资金划拨便利方面。境外分支机构的日常办公经费通过何种名目汇出，必须得到外管局上海分局的认可、备案。实务操作中，相较于支付服务收入等应税汇出项目，外管局对直接拨付费用的审批相对严格，或给予的额度较小，将可能影响境外机构的日常经营，存在一定的风险；但是设立境外公司可通过注入注册资金、增资、服务收入等形式进行资金的划拨，是较为常规的审批事项，审批渠道通畅。具体情况需根据与外管部门以及经办中介的沟通后确定。

在选择组织形式时，需综合考虑境外机构的职能、汇出资金的审批难易程度，并确认不同组织形式在设立当地以及双边税收方面的区别（*服务费用确定要纳税，但办公费用等名目是否可申请免税需向主管税务部门进行咨询*）。

二、境外机构设立程序的提示

无论公司最后选择的是设立分支机构，还是设立境外公司，其开办程序都要履行以下程序（申请文件略有不同）：境外商务部门对设立形式、名称、业务范围的预审上海市商务委员会审批外管局上海分局对外汇业务进行审批境内税务、银行、海关等各部门手续办理境外商务部门批准/备案设立。以下将以在境外直接投资设立企业为例，介绍境外机构的设立程序：

（一）在海外的商务主管部门就企业设立形式、企业名称进行咨询/预核准，取得企业设立形式、名称可使用的确认

公司在履行国内审批程序之前，可委托中介/律师向境外商务部门了解当地企业注册法律，提交企业设立的基本资料，确认企业设立的形式，核查企业用名（或取得名称预核准）。在取得境外商务部门的咨询意见或预核准材料后，可开始境内各部门的审批工作。

（二）向上海市商务委员会提交对外直接投资核准的申请

如公司对外投资额在1亿美元以下，由上海市商务委员会审批（超过1亿美元由商务部审批）。具体程序为：

1、公司向区级商务委员会提交申报材料；

2、区商务委员会指导公司在商务部“境外投资管理系统”[\[1\]](#)中录入投资主体和境外企业（机构）信息。

3、区商务委员会对申报材料进行初审，初审内容主要是根据《境外投资管理办法》（二〇〇九年第5号），重点核对书面申请材料与其在“境外投资管理系统”中录入的信息是否一致；对境外企业的经营范围做出具体、明确规定，使其符合企业境外投资的真实目的。

4、初审通过后，转报上海市商务委员会。

5、上海市商务委员会可视情况决定是否征询我驻外使（领）馆（经商处室）意见。

6、上海市商务委员会核准通过的境外投资事项，颁发境外投资开办企业批准证书。

7、在取得境外投资开办企业批准证书后，可办理外汇、银行、海关、外事等相关手续。

具体流程及申报材料详见附件1《上海市关于境外投资核准工作的实施细则》。

（三）向外管局上海分局提交资本项目外汇业务的申请

在境外投资设立公司，向境外汇出前期费用、投入注册资本金，需向外管局上海分局提交资本项目外汇业务申请，取得《资本项目外汇业务核准通知书》。

具体流程可参见外管局上海分局的《境外投资外汇管理》。

（四）完成税务、银行、海关（如需）等手续。

（五）根据注册地法律设立境外企业，具体流程需咨询当地中介。

三、境外机构运营资金的相关提示

（一）作为境外分支机构可考虑的资金来源

如境外机构仅作为境内公司的一个部门/分支机构，可通过外管局上海分局审核后，在设立时候对外汇出一笔开办资金；设立后通过办公费用或其他外管局核定的形式提供日常的运营资金。

【提示】

关于向外籍员工支付工资是否属于办公经费，需与外管局上海分局进行沟通。

（二）作为境外子公司可考虑的资金来源

1、**注册资金和后续增资资金：**母公司可向境外子公司注入前期费用和资本金、并可进行增资。上述业务需通过外管局上海分局的审批。

2、**服务收入：**与境内母公司签订服务协议，并收取相应的服务费用。

【提示】

1、如涉及服务咨询协议类业务属于经常性项目外汇业务，审批流程较为简单。公司可提前与外管局上海分局进行沟通、报备，确定贸易性质及适用的外汇管理规则。如确定为服务贸易项下费用，单次汇出在5万美元以下，可直接在中资外汇指定银行办理，提供合同或发票/支付通知书、完税证明即可办理。

2、在向中资外汇指定银行提交申请前，需事先向主管税务部门缴纳税款，并取得《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》。

具体法律文件详见《国家外汇管理局、国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知》。

四、其他提示

可考虑在香港设立子公司控股境外机构。

【附件】

提示：以下附件仅作为本备忘录的补充阅读文件，鉴于外汇业务非常复杂，实际办理时请务必与中资外汇指定银行、外管局上海分局外资科、非贸易科等部门进行沟通确认

1、《上海市关于境外投资核准工作的实施细则》

【来源】上海市商务委员会官方网站，请直接登录以下网址下载申报文件样板：

[http://www.scofcom.gov.cn/sfic/sc/list.jsp?
menuId=73&sonMenuId=75&rightMenuId=281&id=100665](http://www.scofcom.gov.cn/sfic/sc/list.jsp?menuId=73&sonMenuId=75&rightMenuId=281&id=100665)

2、境外投资外汇管理

【来源】国家外汇管理局上海分局官方网站，网址为：

<http://fj.safe.gov.cn/310000/310000C/310000C05053119.htm>

3、国家外汇管理局、国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知

[1]境外投资管理系统网址：<http://jwtz.hzs.mofcom.gov.cn/fecp/fem/corp/fem.jsp>